PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Unidad de Información Financiera: beneficiario final y cruce de datos de quienes financian, patrocinan o comercializan derechos del fútbol

Extiende a todos los clubes afiliados de primera y ascenso las obligaciones de la Res. UIF 32/2012 y obliga a identificar el beneficiario final de toda persona que les financie, preste, patrocine o comercialice derechos, incluidas las empresas de apuestas, con cruce con el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte y el registro de beneficiarios finales de ARCA.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Resolución de la Unidad de Información Financiera (Ley 25.246, art. 20 incs. 14 y 23); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes N° [número] y la Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20, inciso 23, de la Ley N° 25.246, en el texto de la Ley N° 27.739, incluye como sujetos obligados a las personas jurídicas que organizan y regulan deportes profesionales y a sus entidades afiliadas, y que el inciso 14 de ese artículo incluye a quienes explotan juegos de azar.

Que la Resolución UIF N° 32/2012 reglamentó las obligaciones de la Asociación del Fútbol Argentino y de los clubes de primera división y de la Primera B Nacional, con la identificación del beneficiario final a partir de una participación del diez por ciento.

Que el financiamiento, los préstamos, los patrocinios y la comercialización de derechos de transmisión y de derechos económicos de deportistas son operaciones de riesgo, en las que intervienen con frecuencia sociedades cuyos verdaderos titulares no se conocen.

Que la Ley N° [número] creó el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte, con identificación del beneficiario final, cuyo cruce con la información de esta Unidad fortalece la prevención.

Que esta medida actúa como respaldo nacional de las exigencias que dicten la Inspección General de Justicia y los registros provinciales.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. La Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias se aplican, además de a los sujetos que ya comprende, a todos los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino que participen en las categorías de primera división y de ascenso, y a las ligas que organicen competencias profesionales, en adelante «las entidades».

ARTÍCULO 2°.- Contrapartes alcanzadas. Las entidades identifican al beneficiario final de toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que les otorgue préstamos o financiamiento, las patrocine, adquiera por cesión o comercialice derechos de transmisión, derechos federativos o económicos de deportistas u otros derechos de contenido patrimonial, o actúe como intermediaria en esas operaciones, incluidas las empresas de juegos y apuestas.

ARTÍCULO 3°.- Beneficiario final. Se considera beneficiario final a la persona humana que posea al menos el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de la contraparte, o que por otros medios ejerza su control final, conforme al criterio de la Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias. Cuando no pueda identificarse a ninguna persona con ese criterio, se identifica a quien ejerza la administración.

ARTÍCULO 4°.- Cruce de datos. Las entidades verifican la identificación de cada contraparte y de su beneficiario final con el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte de la Ley N° [número] y con el Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y dejan constancia de la verificación en el legajo. Las discrepancias se tratan como señal de alerta.

ARTÍCULO 5°.- Operaciones de riesgo alto. Se consideran de riesgo alto, y requieren debida diligencia reforzada, las operaciones con contrapartes: a) no inscriptas en el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte cuando la ley lo exija; b) constituidas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación; c) sin actividad económica real comprobable o con capacidad patrimonial que no guarde relación con la operación; d) cuyo beneficiario final no pueda identificarse. Cuando no pueda completarse la debida diligencia, la entidad se abstiene de operar y evalúa reportar la operación como sospechosa.

ARTÍCULO 6°.- Empresas de juegos y apuestas. Los sujetos obligados del artículo 20, inciso 14, de la Ley N° 25.246 que patrocinen a entidades deportivas o adquieran sus derechos informan a esta Unidad, en su reporte sistemático, los contratos celebrados con ellas, con su monto y plazo.

ARTÍCULO 7°.- Información a esta Unidad. Las entidades remiten a esta Unidad, por los medios que ella habilite, un reporte semestral con la nómina de contrapartes del artículo 2° y sus beneficiarios finales, y los montos de las operaciones del período.

ARTÍCULO 8°.- Cooperación. Esta Unidad celebra convenios de intercambio de información con la autoridad de aplicación del Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte, con la Inspección General de Justicia (IGJ) y con los registros provinciales de personas jurídicas que lo soliciten.

ARTÍCULO 9°.- Plazo de adecuación. Las entidades incorporadas por el artículo 1° adecuan sus políticas y procedimientos dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente. La identificación de contrapartes se aplica a los contratos vigentes a esa fecha.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.